

Na osnovu Zakona o zabrani zlostavljanja na radu ZAKON O ZABRANI ZLOSTAVLJANJA NA RADU ("Službenom listu CG", br. 30/2012, 54/2016 i 84/2024 - drugi zakon.) I Pravilnika o pravilima ponašanja poslodavca i zaposlenog o prevenciji i zaštiti od zlostavljanja na radu ("Službeni list CG" broj 56/12) TRADITA & MONTENEGRO DOO PIB: 03385663 donosi za zaposlene

OBAVJESTENJE
O zabrani zlostavljanja na radu, obavezama i
odgovornostima
u vezi sa vršenjem mobinga, načinom prepoznavanja i
mogućnosti zaštite od mobinga

Mobing, je svako aktivno ili pasivno ponašanje na radu ili u vezi sa radom prema zaposlenom ili grupi zaposlenih, koje se ponavlja, a koje ima za cilj ili predstavljanje povredu dostojanstva, ugleda. Lичnog I profesionalnog integriteta zaposlenog I koje izaziva strah ili stvara neprijateljsko, ponizavajuće ili uvredljivo okruženje, pogorsava uslove rada ili dovodi do toga da se zaposleni izoluje ili navede da na sopstvenu inicijativu otkaze ugovor o radu ili drugi ugovor.

Zlostavljanje-mobing je svako podsticanje ili navodjenje drugih na navedeno ponašanje.

Izvršilac zlostavljanja može biti:

- Poslodavac sa svojstvom fizičkog lica sa kojim zaposleni dolazi u kontakt prilikom obavljanja poslova na radnom mjestu.
- Odgovorno lice kod poslodavca sa svojstvom pravnog lica;
- Zaposleni ili grupa zaposlenih kod poslodavca.
- Treće lice sa kojim zaposleni ili poslodavac dolazi u kontakt prilikom obavljanja poslova na radnom mjestu.

Zaposleni koji smatra da je izložen mobingu podnosi pisani zahtjev za pokretanje postupka za zaštitu od mobinga posredniku. Pisani zahtjev se podnosi posredniku koji posreduje među stranama u sporu koji se odnosi na mobing.

Posrednik je IMERI ORHAN
Postupak posredovanja je hitan.

Rok za okončanje postupka posredovanja je 8 dana a može se poduzeti, zbog opravdanih razloga, najviše do 30 dana od dana pokretanja postupka.

Zaposleni koji nije zadovoljan ishodom postupka zaštite od mobinga kod poslodavca može pokrenuti postupak za zaštitu od mobinga kod Agencije za mirno rješavanje radnih sporova ili kod nadležnog suda, u roku od 15 dana od dana dostavljanja

obavjestenja, odnosno zakljucaka, kao I u drugim slucajevima predvidjenim Zakonom.

Zloupotrebu prava na zastitu od mobinga cini zaposleni koji je znao ili je morao da zna da ne postoje razlozi za pokretanje postupka za zastitu od mobinga, a pokrene ili inicira pokretanje tog postupka, sa ciljem da za sebe ili drugog pribavi materijanu ili nematerijalnu korist ili da nanese stetnu drugom licu.

Zaposleni koji vrši mobing, odnosno ne prijavi ponasanje koje može predstavljati mobbing ili zloupotrijebi pravo na zastitu od mobinga odgovoran je za nepostovanje radne discipline, odnosno povredu radne dužnosti.

Svu pravnu odgovornost za izvršeni mobing snosi Poslodavac sa kojim zaposleni dolazi u direktni kontakt prilikom obavljanja poslova na radnom mjestu.

Poslodavac treba da:

1. obezbijedi radnu okolinu u kojoj će se poslovi obavljati u atmosferi postovanja, saradnje, otvorenosti, bezbjednosti, I jednakosti,
2. razvija svijest kod zaposlenog o potrebi uzajamnog postovanja, saradnje I timskog rada u izvršavanju radnih zadataka.
3. pruži dobar primjer tako što će se prema svima ponasati ljubazno, sa dostojanstvom I uz dužno postovanje,
4. omogući sindikatima da svojim učesnicima daju doprinos u osposobljavanju I radu na prevenciji I sprječavanju mobinga,
5. omogući zaposlenom da iznese svoje mišljenje, stavove I predloge u vezi sa obavljanjem posla, kao I da se njegovo mišljenje sasluša I da zbog toga trpi štetne posljedice.

Zaposleni treba da:

1. se prema drugim zaposlenim I poslodavcu ponasa sa dostojanstvom, postovanjem I uvažavanjem,
2. licnim primjerom doprinese stvaranju radne okoline u kojoj nema mobinga, kao ni ponasanja koje bi moglo da doprinese mobingu, odnosno da poslove obavlja u atmosferi postovanja, saradnje, otvorenosti, bezbjednosti I jednakosti,
3. svojim učesnicima daje doprinos u radu na prevenciji I sprječavanju mobinga,
4. prije pokretanja postupka za zastitu od mobinga, ako je to u konkretnom slucaju izvodljivo I moguće, jano stavi do znanja licu za koje smatra da vrši mobing da je njegovo ponasanje neprihvatljivo I da će potražiti zakonsku zastitu ako takvo ponasanje odmah ne prestane;
5. ukoliko pokrene postupak za zastitu od mobinga u zahtjevu navede: podatak o zaposlenom koji se tereti za mobing, kratak opis ponasanja za koje se vjeruje da predstavlja mobing, trajanje I učestalost tog ponasanja koje se smatra mobingom, datum kada je posljednji put učinjeno to ponasanje, kao I dokaze (svjedoci, pisana dokumentacija, ljekarski izvještaji, dozvoljeni audio I video zapisi I dr.).

Radi prevencije i zaštite od mobinga poslodavac i zaposleni treba da izbjegavaju ponasanja koja:

1. se odnose na nemogućnost odgovarajućeg komuniciranja, kao što su:

- neopravdano i namjerno onemogućavanje zaposlenog da iznese svoje mišljenje, kao i neopravdano prekidanje zaposlenog u govoru,
- obraćanje uz vik, prijetnju i vrijeđanje,
- uznemiravanje zaposlenog putem telefonskih poziva i drugih sredstava za komunikaciju, ako to nije u vezi sa radnim procesom i poslom koji zaposleni obavlja;

2. mogu da dovedu do narušavanja dobrih međuljudskih odnosa, kao što su:

- ignorisanje prisustva zaposlenog, odnosno ako se zaposleni namjerno i neopravdano izoluje od drugih zaposlenih tako što se izbjegava i prekida komunikacija sa njim,
- neopravdana fizička izolacija zaposlenog iz radne okoline,
- neopravdano oduzimanje zaposlenom sredstva potrebnog za obavljanje posla,
- neopravdano nepozivanje na zajedničke sastanke,
- neopravdana zabrana komuniciranja sa zaposlenim;

3. mogu da dovedu do narušavanja ličnog ugleda zaposlenog, kao što su:

- verbalno napadanje, sirenje neistina o zaposlenom uopšte i u vezi sa njegovim privatnim životom,
- negativno komentarisanje ličnih karakteristika zaposlenog,
- imitiranje glasa, gestova i načina kretanja zaposlenog
- ponižavanje zaposlenog pogrdnim i degradirajućim riječima;

4. mogu da dovedu do narušavanja profesionalnog integriteta zaposlenog, kao što su:

- nedavanje radnih zadataka zaposlenom, koje nije opravdano potrebama procesa rada,
- neopravdano onemogućavanje zaposlenog da izvršava radne zadatke,
- davanje ponižavajućih radnih zadataka koji su ispod nivoa kvalifikacije zaposlenog,
- davanje teških zadataka ili onih koji su iznad nivoa kvalifikacije zaposlenog,
- određivanje neprimjerenih rokova za izvršavanje radnih zadataka,
- neravnomjeran raspored radnih zadataka u odnosu na druge zaposlene koji obavljaju istu vrstu poslova,

- cesta promjena radnih zadataka ili neopravdana prekidanja u radu, koja nijesu uslovljena procesom rada,
- neopravdano prekomjerno nadziranje rada,
- namjerno I neopravdano uskracivanje ili zadržavanje informacija koje su u vezi sa radom,
- neopravdana ili prekomjerna upotreba kamera I drugih tehničkih sredstava kojima se omogućava kontrola zaposlenih,
- neopravdano I namjerno isključivanje iz stručnog osposobljavanja I usavršavanja;

5. mogu da dovedu do narušavanja zdravlja zaposlenog, kao što su:

- neopravdane stalne prijetnje (npr. Raskidom radnog odnosa, odnosno otkazom ugovora o radu ili drugog ugovora) I pritisci kojima se zaposleni drži u stalnom strahu,
- prijetnja da će se protiv zaposlenog primijeniti fizička sila,
- fizičko uznemiravanje koje nema elemente krivičnog djela,
- namjerno izazivanje konflikata I stresa;

6. bi se mogla smatrati uznemiravanjem, kao što su:

- nezeleno ponasanje prema zaposlenom ili licu koje traži zaposlenje, s obzirom na pol, rođenje, jezik, rasu, vjeru, boju kože, starost, trudnoću, zdravstveno stanje, odnosno invalidnost, nacionalnost, bračni status, porodične obaveze, seksualno opredjeljenje, političko ili drugo uvjerenje, socijalno porijeklo, imovno stanje, članstvo u političkim I sindikalnim organizacijama ili neko drugo lično svojstvo;

7. bi se mogla smatrati seksualnim uznemiravanjem, kao što su:

- ponižavajući I neprimjerno komentari I postupci seksualne prirode,
- pokušaj ili izvršenje nepristojnog I nezelenog fizičkog kontakta,
- navodjenje na prihvatanje ponašanja seksualne prirode uz obećavanje nagrade, prijetnju ili ucjenu I dr.

Potpisom na ovom dokumentu zaposleni potvrđuju da su primili, pročitali i razumjeli obavještenje o mobingu, te da su upoznati sa svojim pravima i obavezama u vezi sa sprječavanjem mobinga na random mjestu.

1. _____
2. _____
3. _____
4. _____
5. _____
6. _____
7. _____
8. _____
9. _____
10. _____
11. _____
12. _____
13. _____
14. _____
15. _____

ULCINJ, 01.01.2026. god.

Poslodavac,
